

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

R.G. N 18539/21

G.U.: Dott. SACCO

Memorie 183, 6° comma, c.p.c.

III Termine

356Per il Sig. **Alessio Ottaviani**, con l'avv. Federica Roiter;

-attore-

Contro

il Sig. **Federico Ottaviani**, con l'avv. Micaela Pisacane;

-convenuto-

All'udienza del 05.05.2021, l'Ill.mo Giudice adito assegnava alle parti i termini di legge ex art. 183, 6° comma c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 06 dicembre 2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori.

Con le presenti note ex art. 183, 6° co., c.p.c., terzo termine, parte attrice, impugna e contesta nuovamente tutto quanto *ex adverso* prodotto, domandato, eccepito e dedotto, anche a verbale, poiché infondato in fatto ed in diritto e si riporta integralmente ai propri atti difensivi e alla documentazione prodotta, insistendo nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

Per quanto riguarda le memorie di controparte ex art. 183, 6^ comma c.p.c. secondo termine, questa difesa, pur ritenendo totalmente inconferenti e fuorvianti le considerazioni, eccezioni e le richieste istruttorie del convenuto Ottaviani Federico, contesta specificamente quanto segue:

- 1) In primo luogo si ribadisce che la difesa di Federico Ottaviani non può essere considerata una difesa propria del convenuto, ma una difesa della Sig.ra Cinzia Pampaloni, la quale non è parte del presente giudizio, né potrebbe esserlo. Pertanto, si ribadisce, poiché nessuno può far valere in giudizio a nome proprio un diritto altrui ex art. 81 c.p.c., tutte le contestazioni, eccezioni, richieste e domande di controparte riferibili alla sig.ra Pampaloni Cinzia e quelle relative all'assegnazione della casa familiare di Piazza dei Giureconsulti n. 26 alla stessa Pampaloni, non possono assolutamente essere

valutate e prese in considerazione dall'Ill.mo Giudice adito. Ad ogni buon conto, pur ritenendo preminente l'esposta considerazione, per mero tuziorismo difensivo, si rappresenta che:

- a) La casa di piazza dei Giureconsulti n. 26 Roma è stata assegnata alla Pampaloni, quale genitore collocatario dei figli minorenni e/o non ancora economicamente autosufficienti, con ordinanza presidenziale del 17/09/2007 (**all. 1**), con la quale si stabilisce: *"affidando il figlio minore Federico alla madre ... assegnano alla moglie la casa coniugale individuata nell'appartamento di P.zza dei Giureconsulti, 26.."*
- b) Nella sentenza dell'11/03/2013 (**all. 2**) viene, invece, solo confermata l'assegnazione della casa familiare in quanto *"i ragazzi benché maggiorenni non sono autonomi economicamente: non hanno mai lavorato e hanno intrapreso studi universitari"*.
- c) Le dette condizioni sono state poi modificate dal Tribunale di Roma, in quanto, con ordinanza n. 6955 del 12.3.2019, il Giudice Velletti (**all. 3**) dichiara *"i figli delle parti sono economicamente autonomi, Alessio dal 2014 e Federico da Dicembre 2018"* e per questi motivi *"revoca con decorrenza dal mese di Agosto 2018 l'assegno a carico del padre per il figlio Alessio e con decorrenza dal mese di dicembre 2018 l'assegno mensile per i figlio Federico nonché ogni altro contributo per i figli"*. Da tali statuizioni si può legittimamente evincere che l'assegnazione della casa coniugale è stata revocata, essendo venuti meno i presupposti sia per il mantenimento dei figli che quelli per dell'assegnazione della casa familiare, posta a tutela dei figli stessi e non del coniuge.
- d) In merito alla posizione del Sig. Franco Ottaviani (padre delle parti in causa ed ex coniuge della Pampaloni), si eccepisce che lo stesso non aveva nessun diritto o potere in merito alla casa coniugale, che, si ribadisce, è di proprietà dei propri figli e non certamente degli ex coniugi. In ogni caso, anche il Sig. Franco Ottaviani, nel corso del giudizio di divorzio *"addrizza il tiro"*, rendendosi probabilmente conto di aver proposto una domanda che non rientrava nelle sue facoltà e, pertanto, nelle sue memorie ex art. 183 primo termine c.p.c. del 04/02/2020, modifica le proprie conclusioni così come di seguito: *"Revocare l'assegnazione della casa coniugale di Roma Piazza dei*

Giureconsulti 26 di proprietà esclusiva dei figli Ottaviani Alessio e Federico, alla Sig.ra Pamaplioni Cinzia, per quanto in narrativa" (all. 4). Tale richiesta dell'Ottaviani Franco viene confermata nella sua comparsa conclusionale del 09/07/2019 (all. 5) dove lo stesso aderisce completamente all'accoglimento dell'atto di intervento autonomo effettuato da Alessio: "si insiste nell'accoglimento dell'atto di intervento del Sig. Alessio Ottaviani e si ribadiscono congiuntamente parte delle rassegnate conclusioni quali: la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Roma alla Piazza dei Giureconsulti alla sig.ra Pampaloni Cinzia."

Tale richiesta viene nuovamente ribadita dall'Ottaviani Franco nella sua comparsa conclusionale dove precisa, modificando le proprie conclusioni così come di seguito: *"nel merito: 1) revocare l'assegnazione della casa coniugale di Roma Piazza dei Giureconsulti n. 26 di proprietà esclusiva dei figli Ottaviani Alessio e Federico, alla sig.ra Pampaloni Cinzia per quanto in narrativa"*. Anche la Pampaloni non ha mai richiesto la conferma dell'assegnazione della causa coniugale, in quanto è evidente che sono venuti meno tutti i presupposti di legge. Tra l'altro a nulla vale l'avvenuta trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare di Piazza dei Giureconsulti n. 26 Roma, in quanto la trascrizione del provvedimento de quo, oltre ad essere tardiva, in quanto avvenuta in data 18.05.2022, non è opponibile all'odierno attore per più ordini di ragioni:

- a) Il Sig. Ottaviani Alessio ha trascritto la domanda giudiziale di divisione giudiziale dell'immobile de quo in data 15.03.2021, quindi prima della trascrizione del provvedimento di assegnazione avvenuta il 18.05.22. *"Come noto, nel regime anteriore alla novella legislativa introduttiva dell'Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido., la Corte di Cassazione ha statuito che ai sensi della Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido., applicabile anche in tema di separazione personale a mente dell'arresto della Corte Costituzionale 27 luglio 1989, n. 454, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo strutturalmente data certa, e' opponibile, ancorche' non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data*

dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni (Cass. Sez. U., 26/07/2002, n. 11096, e succ. conf.). (...) Successivamente, il quadro di riferimento e' mutato a seguito della riforma sull'affido condiviso; in particolare, l'**Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.**, e' disposizione in vigore dal 1 marzo 2006, seppure abrogata a far data dal 14 febbraio 2014, del Decreto Legislativo n. 154 del 2013, articoli 106 e 108, ma con traslazione testuale disposta dalla medesima legge all'**Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.**"; in particolare, la novella in parola rileva nella fattispecie in esame, in cui l'assegnazione della casa coniugale e' stata pronunciata nel 2007; l'evocato articolo, dettato in materia di separazione personale, ha previsto, dunque, che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell'**Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.**; la previsione - applicabile anche all'assegnazione della casa coniugale disposta in sede di divorzio in adesione a Corte Cost. n. 454 del 1989 contiene una semplificazione, posto che la regola sull'opponibilita' non e' dettata dall'**Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.**, bensì dall'**Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.**; deve desumersene che il legislatore ha per un verso voluto affermare la trascrivibilita' dell'assegnazione in parola come regola generale, e al contempo richiamare per implicito la correlata regola di risoluzione dei conflitti dettata dall'**Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.**; il conflitto tra il coniuge assegnatario e chi ha ottenuto dal coniuge proprietario un diverso diritto dominicale, anche all'esito di espropriazione, viene così risolto necessariamente in base al criterio della prioritá della trascrizione. La norma richiamata enuncia che l'assegnazione della casa coniugale "in quanto trascritta, e' opponibile al terzo acquirente, ai sensi dell'**Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.**"; (Cass. Civile 15 aprile 2022 n. 12387). Pertanto, sulla base del recente arresto giurisprudenziale, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, qualora non trascritto, non può essere opposto ai terzi che hanno provveduto a trascrivere prima il proprio titolo. Ad ogni buon conto, nel caso di specie, qualora volessimo applicare il precedente

orientamento giurisprudenziale ante riforma, si può tranquillamente sostenere che il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla Pampaloni, in quanto non trascritto, poteva essere opposto ai terzi - e quindi all'odierno attore - solamente per nove anni a partire dal provvedimento di assegnazione che è, per l'appunto, l'ordinanza presidenziale del 17.09.2007. Quindi a ben vedere sono oramai trascorsi ben quindici anni da tale provvedimento e pertanto l'assegnazione della casa familiare di Piazza dei Giureconsulti n. 26 Roma non è più opponibile ai terzi e soprattutto non è opponibile al comproprietario Alessio Ottaviani.

- b) Il provvedimento di assegnazione della casa familiare è opponibile ai terzi al solo scopo di tutelare l'interesse dei figli (cfr. sent. n. 854 del 28 maggio 2020 Tribunale di Trani). Pertanto, nel momento in cui questi diventano maggiorenni ed autosufficienti da un punto di vista economico, come nel caso che ci occupa, il terzo può presentare richiesta di entrare in possesso dell'immobile per sopravvenuta inefficacia dell'assegnazione. D'altronde, lo stesso art. 337 sexies stabilisce espressamente che *"il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli"*, e non certamente dell'interesse della madre, Pampaloni Cinzia, la quale ha venduto in data 16.11.2020 l'unico suo bene immobile intascando la cospicua somma di € 325.000,00, facendola sparire, proprio prima della sentenza n. 18698/21, pubblicata il 30.11.2020, con la quale il Tribunale di Roma condannava la Pampaloni a restituire all'odierno attore la somma di € 107.000,00 oltre interessi e spese legali **(all.ti 6 e 7).**
- 2) Sempre per chiarezza e per spirito di verità, si rappresenta all'Ill.mo Giudice, anche se del tutto irrilevante ed ininfluyente ai fini del presente giudizio, che la Pampaloni è rientrata in casa solo perché questa è stata donata dal nonno ai nipoti ed è rientrata non per volere del Dott. Sergio Pampaloni, ma solo perché tutrice legale dei propri figli al tempo minorenni. Infatti, come ben si può leggere nella lettera del nonno Sergio **Pampaloni**, allegata dalla controparte, lo stesso ha dichiarato espressamente le sue volontà, contrarie a quelle oggi fatte valere dal

convenuto Ottaviani (o dalla Pampaloni?): *“con questa mia voglio riassumere quello che ho deciso a suo tempo per voi che considero parte integrante della mia vita e che siete gli unici a volermi bene: ho stabilito che l'appartamento di Piazza dei Giureconsulti 26 circa la nuda proprietà l'ho devoluta a voi due mentre per me mi sono riservato l'usufrutto e ciò terminerà con la mia morte”*. Quindi anche il nonno delle odierne parti in causa esplicitamente dichiara che l'usufrutto sarebbe terminato con la sua morte e spiega immediatamente dopo il perché, per la casa di Piazza dei Giureconsulti (diversamente da quella di Marina Velca dove donò la piena proprietà) si riservò l'usufrutto in quanto: *“Purtroppo ho dovuto riservarmi l'usufrutto perché anche io debbo vivere in una abitazione altrimenti avrei rischiato molto visto quello che è poi successo...”*. Lo stesso *de cuius*, infatti, rappresenta esplicitamente i motivi di quella donazione con riserva di usufrutto: *“per due volte sono stato esiliato”!!!!*. Infatti, la Pampaloni Cinzia ha letteralmente cacciato dall'abitazione di Piazza dei Giureconsulti n. 26, dapprima il padre, Sergio Pampaloni, e da ultimo l'anziana madre, Santececchi Rita, sottoposta tra l'altro ad amministrazione di sostegno. Del resto la Pampaloni è ben consapevole della volontà di donazione dell'appartamento de quo da parte del proprio padre, tanto è vero che nella richiesta al Giudice Tutelare dell'anno 2001 **(all.8)** è lei stessa a richiedere autorizzazione per conto dei figli minori affermando: *“Che il nonno materno Sig. Sergio Pampaloni ha intenzione di donare ai propri unici nipoti Alessio e Federico i beni immobili di cui è attualmente proprietario a titolo di mera liberalità”*. Quindi, il nonno Sergio Pampaloni non ha mai voluto donare la casa alla figlia, ma l'ha donata agli amati nipoti per “tutelarli” dalle cattive intenzioni dei genitori.

- 3) Infine, in merito al testamento del 2006, oltre ad essere totalmente irrilevante ed ininfluenza esso non è stato fatto impugnato nei termini né dalla Pampaloni né dai soggetti aventi un interesse; inoltre, si evidenzia che in esso non viene mai menzionata la casa di Piazza dei Giureconsulti n. 26, proprio perché la volontà del *de cuius* era proprio quella di volerla donare ai nipoti Alessio e Federico nel lontano 2001. Altrettanto evidente è che il sig. Sergio Pampaloni con tale testamento nomina suoi eredi due amici affermando: *“Quanto stabilito deriva dalla riconoscenza che devo a due miei amici per l'aiuto e la vicinanza dati in questi anni*

difficili". Infatti, il Dott. Sergio Pampaloni morirà solo e senza l'affetto dei suoi cari, come si evince dalla lettera in cui dice *"visto che per due volte sono stato esiliato, ho chiesto che è meglio vivere da soli, non ho ancora bisogno di certi controlli o tutori"*, e conclude la lettera affermando tristemente: *"Sono punito per aver fatto tutto ciò e non mi permettono mai di venire a trovarvi. Non importa quanto sarete maggiorenni potrete valutare, senza interferenze maligne, chi era vostro nonno e se vi ha voluto bene!"*...*"lascio a voi la valutazione degli atteggiamenti assunti dai vostri genitori"*.

- 4) Si sollevano, inoltre, dubbi anche sul precario stato di salute della Pampaloni immortalata in diverse discoteche romane in compagnia mentre fuma e beve alcool (**all.9**).
- 5) Anche le considerazioni sul mantenimento della Pampaloni, che a suo dire sarebbe stato bloccato dall'odierno attore, a nulla rilevano ai fini del presente giudizio; di contro, si evidenzia che la signora ha venduto la casa di Via Anzillotti Roma, intascando dalla vendita la cospicua somma di € 325.000,00 a novembre 2021; pertanto non può certamente affermarsi che la stessa sia una povera donna malata ed indigente.
- 6) In merito alla documentazione allegata da parte convenuta si contesta quanto segue:
 - L'allegato 1 è del tutto irrilevante e non probante, essendo una produzione di valori dell'Agenzia delle Entrate non ufficiali; inoltre, vi è la necessità di un accertamento e di una valutazione oggettiva da effettuarsi da un CTU nominato dal Tribunale per una stima oggettiva e la determinazione del valore e dello stato dell'immobile per cui è causa. Inoltre il CTU dovrà verificare anche la possibile divisibilità del bene immobile oggetto di causa;
 - L'allegato 3. Si contesta che nel documento in questione vi è una mera elencazione di nomi, importi tutti posti alla rinfusa e che non hanno alcun valore probatorio; inoltre tali documenti non presentano né data certa, né sottoscrizione e pertanto se ne contesta la produzione e l'utilizzabilità oltre che la loro attendibilità e rilevanza probatoria. Tra l'altro lo stesso Sergio Pampaloni, all'epoca dei fatti, affermò nella sua lettera, allegata da controparte: *"mi sono pervenuti elenco di sole spese false, pretenziose e*

immaginarie senza indicare le entrate da me ricevute e senza residuo a mio favore!”.

Questo a riprova della pretestuosità della richiesta di parte convenuta (o della Pampaloni?). Infatti si ribadisce che tali richieste non possono essere fatte valere dal Sig. Federico Ottaviani, in quanto, per sua espressa ammissione a lui non riferibili. In merito al testamento allegato del 13 settembre 2006 si è già argomentato sopra e soprattutto esso non è assolutamente rilevante nella presente causa.

- L'allegato 4 non è documentazione avente data certa e comprovante l'avvenuta sua presentazione al Comune. Ad ogni buon conto, tale documentazione porta la firma di Franco Ottaviani, padre delle parti in causa.
- Gli allegati 5 sono documenti non probanti: in particolare si depositano preventivi e promesse di ordine, peraltro a nome di Ottaviani Franco, prive di prova di avvenuto pagamento. Pertanto, si contesta la validità probatoria e l'ammissibilità anche di tali documenti, anche e soprattutto poiché gli stessi non sono riferibili al convenuto Ottaviani Federico e pertanto non sono prova di un diritto che lo stesso potrebbe far valere. Ad ogni buon conto, i predetti documenti dimostrano che, se delle spese vi sono state, queste sono state sostenute integralmente dal Sig. Franco Ottaviani e non certamente da Federico Ottaviani, ovvero dalla Sig.ra Cinzia Pampaloni (si ribadisce che sia Ottaviani Franco che Pampaloni Cinzia non sono comunque parte nel presente giudizio). In ogni caso, si contesta nuovamente che la documentazione è risalente agli anni 2001 e 2002 e pertanto il presunto diritto di credito è oramai prescritto e pertanto non può essere preso in considerazione ai fini di una eventuale, e certamente infondata, richiesta di restituzione. Tra l'altro la stessa lettera del Dott. Sergio Pampaloni prova che gli eventuali lavori di ristrutturazione dell'appartamento de quo sono stati da lui interamente sostenuti. D'altronde, controparte crea volutamente confusione lì ove afferma che l'autorizzazione ai lavori "abusivi" è stata data da Franco Ottaviani - per allontanare da sé eventuali responsabilità risarcitorie e/o penali - ma poi richiede le spese che sono state sostenute, a suo dire, integralmente dalla Sig.ra Pampaloni Cinzia. Quest'ultima, poi,

avrebbe pagato di tasca propria l'ingente somma di € 192.000 per dei lavori abusivi, pur non essendo percettrice di alcun reddito, non avendo mai lavorato nella sua vita (sic!). Inoltre, controparte non riesce a spiegare come mai la Pampaloni, in qualità di madre esercente la potestà genitoriale sui figli allora minorenni, non abbia impedito opere presuntivamente abusive nell'appartamento de quo di proprietà dei figli e addirittura sostiene di averli pagati (sic!!!!). Infine, si ribadisce che non è stata fornita dal convenuto alcuna prova del pagamento dei detti lavori di ristrutturazione dell'appartamento e, in ogni caso, il presunto diritto di credito non può essere fatto valere dal convenuto Federico Ottaviani. Tra l'altro le opere che la Pampaloni sostiene di aver eseguito, essendo abusive, non hanno aumentato il valore dell'appartamento, ma lo avrebbero notevolmente ridotto, danneggiando entrambe le parti in causa, che dovranno sostenere ingenti spese per sanare le eventuali irregolarità poste in essere dai genitori.

- In merito all'allegato 6 di controparte si evidenzia la non rilevanza ai fini del presente giudizio, inoltre esso consiste in una rappresentazione fotografica che non consente di risalire né al luogo, né alla data in cui è stata scattata. Ciò che più rileva è che parte attrice non ha le chiavi dell'appartamento dal 2019, tanto è vero che ha dovuto fare molteplici richieste di restituzione alla controparte, ma tutte rimaste senza esito. Ad ogni buon conto, si ribadisce, la consegna delle chiavi dell'appartamento avrebbe dovuto seguire le regole del codice civile. Anche l'amministratore di sostegno della nonna Santececchi Rita, Avv. Chiara Borromeo, ha dovuto esperire una possessoria e una denuncia perché l'anziana signora era stata cacciata dalla propria abitazione **(all 10)**
- Si contesta fermamente anche l'allegato 7, in quanto non è documento probante, non presenta alcuna sottoscrizione né una data certa. Pertanto, esso, oltre ad essere del tutto irrilevante e inconferente, non è neanche probante, poiché non si evince la paternità del documento, e soprattutto, in quanto non sottoscritto, non è idoneo a vincolare chicchessia.

- 7) Si rappresenta che la Sig.ra Pampaloni percepiva la somma di € 2.250,00 di mantenimento dal ex marito comprensiva delle spese di gestione della casa. Infatti, nella sentenza di separazione dei coniugi Ottaviani (allegata) il giudice evidenzia che **“la madre... si assume l'onore della gestione corrente della mensa e delle spese dell'immobile”.**
- 8) Del tutto inconferenti sono inoltre le affermazioni circa la proprietà delle somme portate sui libretti intestati ai figli della Pampaloni, considerato che oramai vi sono ben due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Roma che hanno statuito sul punto e che hanno condannato la Pampaloni alla restituzione a favore dell'odierno attore della somma di € 107.000,00.
- 9) Inoltre del tutto falsa è la seguente affermazione di controparte: *“il Sig. Franco (Ottaviani) lasciò oltre 10.000,00 euro tra bollette, tasse, IMU, ecc... inerenti sia alla casa di Piazza dei Giureconsulti, sia a quella di Via Anzillotti, sia alla villa di Marina Velka”.* Invero, il giudice Dott. Marcelli, nella sentenza n. 9784/2017 ha rigettato le domande della Pampaloni affermando: *“Le spese di cui si discute non sono state dimostrate....con riferimento agli immobili intestati ai figli, **sui quali i genitori avevano l'usufrutto legale ed erano tenuti a sopportare le relative spese ed oneri ex art. 325 c.c., qualora avesse dimostrato di averle sostenute, mentre la donna si limita a chiedere la condanna della loro corresponsione al marito (essendo a ciò legittimati unicamente i creditori delle relative utenze o delle spese di amministrazione)” (all. 11).***
- 10) Non si comprende quale rilievo e valore probatorio ai fini del presente giudizio abbiano le affermazioni di controparte in merito a delle denunce penali che una madre (Pampaloni Cinzia) ha presentato infondatamente contro il proprio figlio (Alessio Ottaviani), se non quella di screditare nuovamente e immotivatamente l'odierno attore. Ed è per questo che in tale sede l'attore deposita il documento con il quale il PM ha richiesto l'archiviazione del procedimento penale a carico dell'Ottaviani Alessio. **(all.12).** Tra l'altro, si specifica che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il Sig. Ottaviani Alessio non è intenzionato ad incontrare la madre, senza la presenza di terze persone fidate, poiché la stessa trova sempre ogni pretesto per denunciarlo penalmente e, francamente, il figlio è demoralizzato e preoccupato da tali comportamenti che tutto sono fuorché comportamenti concilianti e materni. Inoltre, l'attore ha espressamente richiesto una proposta conciliativa scritta al procuratore di controparte –

anche in via riservata tra avvocati – al fine di chiudere tutte le tristi vicende familiari senza un confronto personale e diretto che in più circostanze ha portato ad esacerbare ancora di più gli animi già accesi delle parti. Una volta sgombrato il tavolo da tutte le cause, allentate le tensioni tra tutte le parti, l'odierno attore sarà ben contento di riallacciare i rapporti con la propria madre ed il fratello.

- 11) Tutte le restanti dissertazioni sono davvero irrilevanti e inconferenti e per questo non si ritiene di doverle contestare puntualmente, soprattutto al fine di non tediare ulteriormente il giudice sulle gravi beghe familiari che nulla hanno a che fare con il presente giudizio di divisione immobiliare. Si specifica solamente che, anche la contestazione di controparte sulla “richiesta di legittima” da parte della madre Pampaloni e relativa alla eredità del nonno materno, non ha assolutamente attinenza con il presente giudizio e soprattutto non è nella facoltà del convenuto Ottaviani Federico sollevarla e/o richiederla. Con tale eccezione, invece, si cerca artatamente di introdurre in tale sede una questione che deve essere fatta valere dalla Pampaloni stessa in un apposito giudizio. Quindi si sta cercando di ampliare in maniera del tutto illegittima il perimetro di tale giudizio, ricomprendendovi anche questioni già coperte dal giudicato. Ad ogni buon conto, considerato che il Sig. Sergio Pampaloni è deceduto nel 2006, si eccepisce che è prescritto ogni diritto della erede Cinzia Pampaloni riguardante le disposizioni effettuate dal *de cuius*. Tutte le eccezioni e deduzioni di controparte relative al denaro del *de cuius*, sono state già sollevate dalla Pampaloni in altri giudizi e sono state già risolte dal Tribunale di Roma con statuizioni, oramai definitive, a favore del Sig. Ottaviani Alessio. In ogni caso, anche qui non si comprende quale sia il diritto che il Federico Ottaviani (che si ricorda essere parte in causa) voglia far valere, in quanto nulla è a lui riferibile (sic!)

Infine:

- Ci si oppone alla richiesta di interrogatorio formale su fatti che nulla hanno a che fare con l'oggetto del presente giudizio e che sono del tutto inammissibili, inconferenti, irrilevanti. Ed in particolare: il capitolo 1) tende a far confessare fatti che nulla hanno a che fare con il giudizio de quo, riguardano la Pampaloni (parte non in causa) e un presunto diritto alla legittima che deve essere fatto valere dalla Pampaloni stessa in un apposito giudizio ed oramai è diritto prescritto; il capitolo 2) ha ad oggetto un fatto già accertato con sentenza del Tribunale di Roma, sentenza tra l'altro passata in giudicato e non può essere qui messo nuovamente in discussione. Tra l'altro anche questo capitolo è

del tutto irrilevante, inconferente ed inammissibile. Il capitolo 3) è anch'esso del tutto irrilevante, inammissibile ed inconferente ed anche le circostanze in esso indicate sono state oggetto del giudizio oramai chiuso che vede la Pampaloni condannata alla restituzione della somma di € 107.000 a favore del figlio Alessio. Il capitolo 4) idem, non si comprende quale sia la sua finalità, se non una volontà perlustrativa di fatti riguardanti persone non in causa e che comunque riguardano fatti irrilevanti ai fini del presente giudizio. Pertanto, anche questo capitolo è inammissibile, irrilevante e inconferente; Sui capitoli 5, 6,7 si ribadisce l'assoluta inammissibilità, irrilevanza ed inconferenza con l'oggetto del presente giudizio e soprattutto essi tendono a far dare giudizi e valutazioni tra l'altro assolutamente irrilevanti ai fini della decisione. Sul capitolo 8) anche questo è del tutto inammissibile, irrilevante e non attinente all'oggetto del presente giudizio. Inoltre, lo stesso è stato già contestato dall'attore come documento falso, non datato né sottoscritto dal Sig. Alessio Ottaviani e pertanto non è idoneo a manifestare la sua volontà.

- Sulla prova testimoniale:

i capitoli 9 e 10 sono del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio e soprattutto la richiesta prova testimoniale e il richiesto interrogatorio formale tendono solamente a dilazionare oltremodo i termini di conclusione del giudizio non apportando né la testimonianza richiesta né l'interrogatorio formale dell'attore alcun elemento utile ai fini della decisione del presente giudizio di divisione immobiliare.

In via istruttoria, la presente difesa, insiste nuovamente affinché l'Ill.mo Giudice disponga una CTU volta alla valutazione dell'immobile di Piazza dei Giureconsulti n. 26 Roma e alla verifica dell'eventuale divisibilità del bene oggetto di causa. Con spese a carico di entrambe le parti in causa.

In caso di riscontro di eventuali irregolarità tecnico-urbanistiche dell'immobile de quo, questa difesa chiede, sin da ora, concedersi termine per la regolarizzazione al fine di poter poi procedere allo scioglimento della comunione immobiliare. Con spese a carico di entrambi i comproprietari pro quota.

Si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria a quella articolata dalla controparte.

Si produce:

- 1) ordinanza presidenziale del 17/09/2007;
- 2) sentenza dell'11/03/2013;
- 3) ordinanza n. 6955 del 12.3.2019;
- 4) memorie ex art. 183 primo termine c.p.c. del 04/02/2020;
- 5) comparsa conclusionale del 09/07/2019;
- 6) Vendita casa Anzillotti Roma e assegni intestati Pampaloni;
- 7) Sentenza Tribunale di Roma n. 18698 del 21;
- 8) Istanza Giudice Tutelare Pampaloni per donazioni nonno;
- 9) Fotografie;
- 10) Possessoria e denuncia Santececchi;
- 11) Sentenza n. 9784/2017;
- 12) Archiviazioni Ottaviani Alessio;

Tivoli, 23.06.2022

Avv. Federica Roiter